Estratégia Concursos

Aula 03

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direitos Humanos - Prof Vinicius Oliveira

Autor:

Vinicius Rodrigues de Oliveira

19 de Dezembro de 2022

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

DIREITOS HUMANOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Sumário

Introdução 2

Importância do Assunto 2

O que é mais cobrado dentro do assunto? 2

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 3

Questões estratégicas 5

Questionário de revisão e aperfeiçoamento 10

Perguntas 10

Perguntas com respostas 10

Conclusão 12

Lista de Questões Estratégicas 13

Gabarito 15

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

INTRODUÇÃO

Olá, pessoal, tudo bem?

Daremos agora mais um Passo Estratégico rumo à aprovação! Hoje abordaremos o assunto **Direitos Humanos na Constituição Federal.**

IMPORTÂNCIA DO ASSUNTO

O assunto **Direitos Humanos na Constituição Federal** possui um grau de incidência de **13%** nas questões analisadas, possuindo importância **ALTA** no contexto geral da nossa matéria, conforme o esquema de classificação a seguir:

% de Cobrança	Importância
Até 4,9%	Baixa
De 5% a 9,9%	Média
De 10% a 19,9%	Alta
20% ou mais	Muito Alta

O que é mais cobrado dentro do assunto?

Bom, no assunto **Direitos Humanos na Constituição Federal,** os tópicos são assim distribuídos, em ordem decrescente de cobrança:

Tópico	% de cobrança
Art. 5º (incisos)	41%
Art. 5º, § 2º	18%
Classificação dos direitos e garantias fundamentais	18%
Art. 5º, § 1º	12%
Outros dispositivos da CF/88	12%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto **Direitos Humanos na Constituição Federal,** você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

- Saiba que a **dignidade da pessoa humana**, principal fonte dos direitos humanos, é também um dos **fundamentos** da República Federativa do Brasil.

- A **prevalência dos direitos humanos** é um dos **princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais.**

- Os **direitos e garantias fundamentais** na **CF/88** subdividem-se em:
    - **Direitos e Deveres Individuais e Coletivos** (Capítulo I – Artigo 5º)
    - **Dos Direitos Sociais** (Capítulo II – Artigos 6º ao 11º)
    - **Da Nacionalidade** (Capítulo III – Artigos 12 e 13)
    - **Dos Direitos Políticos** (Capítulo IV – Artigos 14 ao 16)
    - **Dos Partidos Políticos** (Capítulo V – Artigo 17).

- Os **direitos e garantias expressos na CF** não excluem outros decorrentes do **regime** e dos **princípios** por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

- Lembre-se que os **direitos e garantias fundamentais** têm **aplicabilidade imediata,** o que significa que o direito a sua efetivação não está condicionado a nenhum outro fator, tal qual a edição de leis.

- Os **direitos e garantias individuais** são aplicáveis aos **brasileiros** e aos **estrangeiros, residentes** ou **não no país.**
    - Já o exercício da cidadania pode sofre restrições de acordo com a nacionalidade do indivíduo.

- Os **direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas,** o que significa que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a aboli-los.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LIMITAÇÕES AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

- Não há direito constitucional absoluto.

- Há direitos fundamentais que podem sofrer limitação pela própria Constituição ou por normas infraconstitucionais em estejam em consonância com ela.

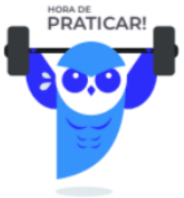
- Os direitos fundamentais também podem sofrer limitações em razão da colisão entre princípios, hipótese em que o conflito deve ser resolvido por meio de técnicas de ponderação, valendo-se do princípio da proporcionalidade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Para o assunto **Direitos Humanos na Constituição Federal,** apresentamos as seguintes questões estratégicas:

1. **(CEBRASPE-CESPE / DPE-PE – Defensor - 2015)**

O principal fundamento dos direitos humanos no Brasil refere-se à dignidade da pessoa humana. Por essa razão, além de haver consenso acerca do conteúdo desse princípio, ele é válido somente para os direitos humanos consagrados explicitamente na CF.

Comentários

A primeira parte da assertiva está correta, pois de fato principal fundamento dos direitos humanos, não só no Brasil, é a dignidade da pessoa humana.

No entanto, não há consenso sobre o conteúdo desse princípio, ainda que algumas características sejam comuns a boa parte das definições. Vamos aproveitar para relembrar uma dessas conceituações, exarada pelo STF nos seguintes termos:

Nesse contexto, o postulado constitucional da busca da felicidade, que decorre, por implicitude, do núcleo de que se irradia o princípio da dignidade da pessoa humana, assume papel de extremo relevo no processo de afirmação, gozo e expansão dos direitos fundamentais, qualificando-se, em função de sua própria teleologia, como fator de neutralização de práticas ou de omissões lesivas cuja ocorrência possa comprometer, afetar ou, até mesmo, esterilizar direitos e franquias individuais.

ADI 4.277/DF e ADPF 132/RJ

Além disso, os direitos humanos encontram-se em constante evolução, não se restringindo aos consagrados explicitamente na CF. O próprio texto constitucional ratifica esse entendimento:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 5º (...) § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.*

Gabarito: errada.

---

2. **(CEBRASPE-CESPE / MPU – Técnico - 2015)**

Na CF, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a três categorias: os direitos individuais e coletivos, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos.

Comentários

Os direitos e garantias fundamentais na CF/88 subdividem-se em: **Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos** (Capítulo I – Artigo 5º), **Dos Direitos Sociais** (Capítulo II – Artigos 6º ao 11º), **Da Nacionalidade** (Capítulo III – Artigos 12 e 13), **Dos Direitos Políticos** (Capítulo IV – Artigos 14 ao 16) e **Dos Partidos Políticos** (Capítulo V – Artigo 17).

Ademais, vale ressaltar, conforme vimos anteriormente, que os direitos e garantias expressos na CF não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Gabarito: errada.

---

3. **(CEBRASPE-CESPE / CBM-AL - Soldado/Combatente - 2017)**

Para garantir a dignidade da pessoa humana, o conjunto normativo dos direitos humanos apresenta-se como um rol predeterminado, em que os direitos são listados de forma taxativa.

Comentários

Vejamos o que diz o próprio texto constitucional sobre o assunto:

> *Art. 5º (...)*
>
> *§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.*

Portanto, os direitos fundamentais (direitos humanos incorporados à nossa ordem jurídica) valem-se da cláusula de **não-taxatividade.**

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é sólida ao afirmar que no texto constitucional não estão expressos todos os direitos e garantias fundamentais, sendo possível inclusive concretizar direitos derivados dos princípios emanados da CF/88.

Gabarito: errada.

---

4. **(CEBRASPE-CESPE / MPU – Técnico - 2015)**

As cartas dirigidas a servidor podem ser livremente abertas pelos órgãos de segurança institucional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

O sigilo de correspondência é inviolável, só podendo ser afastado nas hipóteses de decretação de estado de defesa e de estado de sítio, de acordo com os arts. 136, § 1.º, I, "b", e 139, III da CF/88.

> *Art.5° (...)*
>
> *XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;*

Gabarito: errada.

---

5. (CEBRASPE-CESPE / MPU – Técnico - 2015)

Os direitos fundamentais só podem ser garantidos quando regulamentados em lei.

Comentários

A assertiva está errada, pois contraria frontalmente o disposto no artigo 5º, §1º, da CF/88:

> *Art. 5º (...) § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.*

E não poderia ser diferente, pois um dos princípios que regem os direitos humanos é o da **exigibilidade imediata**, segundo o qual os direitos humanos possuem aplicabilidade imediata e direta e, portanto, não precisam de outras normas para disciplinar como será aplicação desses direitos.

Gabarito: errada.

---

6. (CEBRASPE-CESPE / PC-CE – Inspetor de Polícia Civil - 2012)

A dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil.

Comentários

Essa é bem direta. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil previstos logo no art. 1º da CF/88:

> *Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:*
>
> *I - a soberania;*
>
> *II - a cidadania;*
>
> *III - **a dignidade da pessoa humana;***
>
> *IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;*
>
> *V - o pluralismo político.*

Gabarito: certa.

---

7. (CEBRASPE-CESPE / PRF – Policial Rodoviário Federal - 2013)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A possibilidade de extensão aos estrangeiros que estejam no Brasil, mas que não residam no país, dos direitos individuais previstos na CF deve-se ao princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil.

Comentários

Os direitos individuais estão previstos na Constituição de 1988 no artigo 5º, que em seu caput os estendem aos brasileiros e estrangeiros residentes no território nacional.

> *Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*

Analisando-se isoladamente esse dispositivo, a possibilidade de extensão aos estrangeiros que estejam no Brasil, mas que não residam no país, dos direitos individuais previstos na CF seria mais restrita.

No entanto, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, conforme disposto no art. 3º, IV, da CF/88:

> *Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...)*
>
> *IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.*

Além disso, a Constituição destaca expressamente, em seu art. 4º, a <u>prevalência dos direitos humanos como um dos princípios que regem as relações internacionais do país</u>, corroborando o crescente processo de internacionalização dos direitos humanos, em linha com o disposto no Artigo 2 da DUDH:

> *Artigo 2*
>
> *I) Todo o homem tem capacidade para <u>gozar os direitos e as liberdades</u> estabelecidos nesta Declaração <u>sem distinção de qualquer espécie</u>, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, <u>origem nacional</u> ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.*
>
> *II) <u>Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa</u>, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.*

Gabarito: certa.

---

8. (CEBRASPE-CESPE / DPE-MA – Defensor – 2011)

Com relação à proteção dos direitos humanos e à sua constitucionalização, assinale a opção correta.

a) A CF distingue cidadania de nacionalidade, referindo-se esta à possibilidade de a pessoa ser titular de direitos políticos e aquela, ao vínculo entre pessoa e Estado.

b) Na CF, assim como na Constituição de 1946, o princípio da prevalência de direitos humanos é estabelecido como princípio fundamental a reger o Estado nas suas relações internacionais.

c) Os direitos fundamentais, restritos, na CF, exclusivamente aos direitos individuais, são cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser alterados por emenda constitucional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) Os direitos fundamentais podem ser restringidos tanto por expressa disposição constitucional quanto por norma infraconstitucional com fundamento na CF.

e) A titularidade de direitos fundamentais é atribuída aos estrangeiros residentes no país, mas não aos estrangeiros não residentes.

Comentários

Vamos analisar cada uma das alternativas.

a) ERRADA. A assertiva inverteu os conceitos. A titularidade de direitos políticos é característica da cidadania, ao passo que o vínculo (jurídico-político) entre pessoa e Estado embasa a nacionalidade.

b) ERRADA. A Constituição de 1946 não previa os direitos humanos como princípio ou fundamento da República.

c) ERRADA. Os direitos fundamentais não estão restritos exclusivamente aos direitos individuais. Além disso, as cláusulas pétreas só não podem ser alteradas por emenda constitucional caso a proposta objeto de deliberação tenda a abolir, dentre outros, os direitos e garantias individuais.

d) CERTA. De fato, os direitos fundamentais podem ser restringidos tanto por expressa disposição constitucional quanto por norma infraconstitucional com fundamento na CF, desde que essa restrição não descaracterize o núcleo essencial desses direitos.

e) ERRADA. Conforme vimos anteriormente, aos estrangeiros que estejam no Brasil, mas que não residam no país, são garantidos os direitos individuais previstos na CF, graças, dentre outros, ao princípio da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais.

Gabarito: D

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. **O Brasil adota expressamente o princípio da dignidade humana como um de seus fundamentos? Desde quando?**

2. **Os direitos humanos no Brasil restringem-se aos consagrados explicitamente na CF/88?**

3. **Os direitos fundamentais dependem de outras normas para regulamentar sua aplicação?**

4. **Aos estrangeiros que estejam no Brasil, mas que não residam no país, estendem-se os direitos individuais previstos na CF/88?**

5. **Os direitos e garantias individuais podem ser restringidos por emenda constitucional?**

Perguntas com respostas

1. **O Brasil adota expressamente o princípio da dignidade humana como um de seus fundamentos? Desde quando?**

Sim. A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a prever expressamente a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República, logo no art. 1º da CF/88:

> *Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *I - a soberania;*
>
> *II - a cidadania;*
>
> *III - **a dignidade da pessoa humana;***
>
> *IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;*
>
> *V - o pluralismo político.*

2. Os direitos humanos no Brasil restringem-se aos consagrados explicitamente na CF/88?

Não. Os direitos humanos encontram-se em constante evolução, de modo que os direitos e garantias explícitos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

3. Os direitos fundamentais dependem de outras normas para regulamentar sua aplicação?

Não. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, segundo o próprio texto constitucional. Além disso, os direitos humanos regem-se pelo princípio da **exigibilidade imediata**, segundo o qual os direitos humanos possuem pronta aplicabilidade e, portanto, não precisam de outras normas para disciplinar como será aplicação desses direitos.

4. Aos estrangeiros que estejam no Brasil, mas que não residam no país, estendem-se os direitos individuais previstos na CF/88?

Sim. Por mais que o caput do art. 5º faça referência somente aos brasileiros e estrangeiros residentes no território nacional, outros princípios constitucionais, como a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, amparam a extensão dos direitos e garantias individuais às pessoas de qualquer nacionalidade, mesmo que não residentes no Brasil.

5. Os direitos e garantias individuais podem ser restringidos por emenda constitucional?

Não. Os direitos fundamentais só podem ser restringidos por expressa disposição constitucional ou por norma infraconstitucional fundamentada na CF.

Os direitos e garantias individuas gozam do status de cláusula pétrea e, portanto, só podem ser alterados por emenda constitucional caso a proposta seja no sentido de ampliá-los, nunca restringi-los

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CONCLUSÃO

Bem pessoal, encerramos aqui mais um Passo Estratégico.

Um grande abraço e bons estudos!

Vinícius de Oliveira

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Lista de Questões Estratégicas

1. **(CEBRASPE-CESPE / DPE-PE – Defensor - 2015)**

O principal fundamento dos direitos humanos no Brasil refere-se à dignidade da pessoa humana. Por essa razão, além de haver consenso acerca do conteúdo desse princípio, ele é válido somente para os direitos humanos consagrados explicitamente na CF.

2. **(CEBRASPE-CESPE / MPU – Técnico - 2015)**

Na CF, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a três categorias: os direitos individuais e coletivos, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos.

3. **(CEBRASPE-CESPE / CBM-AL - Soldado/Combatente - 2017)**

Para garantir a dignidade da pessoa humana, o conjunto normativo dos direitos humanos apresenta-se como um rol predeterminado, em que os direitos são listados de forma taxativa.

4. **(CEBRASPE-CESPE / MPU – Técnico - 2015)**

As cartas dirigidas a servidor podem ser livremente abertas pelos órgãos de segurança institucional.

5. **(CEBRASPE-CESPE / MPU – Técnico - 2015)**

Os direitos fundamentais só podem ser garantidos quando regulamentados em lei.

6. **(CEBRASPE-CESPE / PC-CE – Inspetor de Polícia Civil - 2012)**

A dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil.

7. **(CEBRASPE-CESPE / PRF – Policial Rodoviário Federal - 2013)**

A possibilidade de extensão aos estrangeiros que estejam no Brasil, mas que não residam no país, dos direitos individuais previstos na CF deve-se ao princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil.

8. **(CEBRASPE-CESPE / DPE-MA – Defensor – 2011)**

Com relação à proteção dos direitos humanos e à sua constitucionalização, assinale a opção correta.

a) A CF distingue cidadania de nacionalidade, referindo-se esta à possibilidade de a pessoa ser titular de direitos políticos e aquela, ao vínculo entre pessoa e Estado.

b) Na CF, assim como na Constituição de 1946, o princípio da prevalência de direitos humanos é estabelecido como princípio fundamental a reger o Estado nas suas relações internacionais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) Os direitos fundamentais, restritos, na CF, exclusivamente aos direitos individuais, são cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser alterados por emenda constitucional.

d) Os direitos fundamentais podem ser restringidos tanto por expressa disposição constitucional quanto por norma infraconstitucional com fundamento na CF.

e) A titularidade de direitos fundamentais é atribuída aos estrangeiros residentes no país, mas não aos estrangeiros não residentes.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito

1. ERRADA
2. ERRADA
3. ERRADA
4. ERRADA
5. ERRADA
6. CERTA
7. CERTA
8. Letra D

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.